

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1219/2538

นาย มอย พันธุ์
นาย เนก หอมยา

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 43

การที่ ป. ยื่นคำคัดค้านการที่ผู้ร้องขอเป็น ผู้จัดการมรดกของผู้ตายไว้แต่ต่อมา ถึงแก่ความตายในระหว่างไต่สวน อ. บุตรของ ป. จึงยื่นคำร้องขอให้ตั้งตนเองเป็นผู้ จัดการมรดกแต่ผู้เดียวโดยอ้างว่ามี ส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของผู้ตายโดย รับ มรดกแทนที่ต่อจาก ป. นั้นกรณีเป็นเรื่องที่ อ. คัดค้านคำร้องของผู้ร้องและขอให้ตั้ง ตนเองเป็น ผู้จัดการมรดกของผู้ตายเข้ามาใหม่มิใช่เป็นการขอเข้าเป็นคู่ความแทน ป. ต้องรับคำร้องของ อ.ไว้พิจารณา

คดี สืบเนื่อง มาจาก เดิม ผู้ร้อง ยื่น คำร้องขอ ว่า นาง น้อย หอมยา ถึงแก่ กรรม เมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2534 ผู้ร้อง เป็น บุตร ของ นาย เมา พันธุ์ ซึ่ง เป็น ลูก ของ นาง น้อย ผู้ตาย ผู้ร้อง มีสิทธิ รับมรดก แทนที่ ของ ผู้ตาย ขอให้ ศาล ตั้ง ผู้ ร้อง เป็น ผู้จัดการมรดก ของ ผู้ตายศาลชั้นต้น ประกาศ นัด ไต่สวน แล้ว ผู้คัดค้าน ยื่น คำคัดค้าน อ้างว่าเป็น ทายาท ของ ผู้ตาย และ ขอให้ ศาล ตั้ง ผู้คัดค้าน เป็น ผู้ จัดการมรดกของ ผู้ตาย ศาลชั้นต้น ไต่สวน พยาน ผู้ร้อง แล้ว เห็นว่า คู่ความทั้ง

สอง ฝ่าย ไม่มี พยานเอกสาร แสดง ความ เป็น ทายาท ของ ผู้ตาย ให้ งด การ
ไต่สวน พยาน ของ ผู้คัดค้าน พินาศหายก คำร้อง และ คำคัดค้าน

ผู้ร้อง และ ผู้คัดค้าน อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พินาศหายก คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ให้ ศาลชั้นต้นดำเนิน
กระบวนการพิจารณา ไต่สวน พยาน ของ ผู้คัดค้าน ต่อไป แล้ว มีคำพิพากษา ใหม่ ตาม
รูปคดี

ระหว่าง ไต่สวน พยาน ของ ผู้คัดค้าน ผู้คัดค้าน ถึงแก่กรรมนาย เอนก หอม
ยา บุตร ของ ผู้คัดค้าน ยื่น คำร้อง ว่า เป็น บุตร โดยชอบ ด้วย กฎหมาย ของ ผู้
คัดค้าน เป็น ผู้มีส่วนได้เสีย ใน ทรัพย์มรดก ของ ผู้ตายโดย รับมรดก แทนที่ ต่อ
จาก ผู้คัดค้าน ขอให้ ศาล ไต่สวน และ มี คำสั่งตั้ง ตนเอง เป็น ผู้จัดการมรดก ของ
ผู้ตาย แต่เพียง ผู้เดียว

ศาลชั้นต้น วินิจฉัย ว่า การ ร้องขอ เป็น ผู้จัดการมรดก เป็น สิทธิเฉพาะตัว
เมื่อ ผู้คัดค้าน ถึงแก่กรรม นาย เอนก บุตร ของ ผู้คัดค้าน ไม่มี สิทธิ เข้า รับมรดก
ความ แทนที่ ผู้คัดค้าน ให้ยก คำร้อง

นาย เอนก หอมยา อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พินาศหายก คำสั่งศาล ชั้นต้น ให้ ศาลชั้นต้นดำเนิน
กระบวนการพิจารณา ให้ ถูกต้อง แล้ว พินาศหายก ใหม่ ตาม รูปคดี

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ตาม คำร้องขอ งนาย เอนก หอมยา ฉบับ ลง วันที่ 28
พฤษภาคม 2536 เป็น เรื่อง การ คัดค้าน คำร้องขอ งผู้ร้องที่ ขอเป็นผู้จัดการมรดก

ของ ผู้ตาย กับ ขอให้ ตั้ง ตนเอง เป็น ผู้จัดการมรดกของ ผู้ตาย แต่ ผู้เดียว โดย
อ้างว่า ตนเอง เป็น ผู้มีส่วนได้เสีย ในทรัพย์สินมรดก ของ ผู้ตาย โดย รับมรดก แทนที่
ต่อ จาก นาย อินปิ่น หอมยา ผู้คัดค้าน ซึ่ง ได้ ยื่น คำร้องคัดค้าน การ ขอเป็นผู้
จัดการมรดก ของผู้ร้อง กับ ขอให้ ตั้ง ผู้คัดค้าน เป็น ผู้จัดการมรดก ของ ผู้ตาย ไว้
แล้วและ ได้ ถึงแก่กรรม ใน ระหว่าง ใต้สวน พยาน กรณิ จิง เป็น เรื่อง ที่นาย
เอนก ยื่น คำร้องคัดค้าน คำร้องขอ งผู้ร้อง และ ขอให้ ตั้ง ตนเอง เป็น ผู้จัดการ
มรดก ของ ผู้ตาย เข้า มา ใหม่ มิใช่ การ ขอ เข้า เป็น คู่ความแทน ผู้คัดค้าน ดัง ที่
ผู้ร้อง เข้าใจ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษา ชอบแล้วฎีกา ผู้ร้อง ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระแก้ว-อิริราช มณีภาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>